

CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes:

A. VENDEDOR: MS SANDES CNPJ nº 00.128.619/0001-86, domiciliado na AV JORGE AMADO, nº 1565, SALA 4 E 06, bairro JARDINS, na cidade de ARACAJU-SE.

B. COMPRADOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEL MAR, CNPJ nº 03.442.310.0001/54, domiciliado(a) na Av. Inácio Barbosa, Condominio Riviera Del Mar, Nº 12.960, bairro Mosqueiro, na cidade de Aracaju-SE.

("Vendedor" e "Comprador" em conjunto denominadas "**Partes**" e isoladamente "**Parte**").

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Compra e Venda e Prestação de Serviços de Instalação de Gerador Fotovoltaico, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CAPÍTULO I – OBJETO

1. **Objeto.** O Presente Contrato tem como objeto:

- a. a compra e venda dos equipamentos discriminados no Anexo 1 deste Contrato (em conjunto, o "**Gerador Fotovoltaico**");
- b. a prestação de serviços de instalação do Gerador Fotovoltaico, que compreendem os seguintes atos: **(I)** fixação da estrutura metálica de sustentação dos painéis solares, **(II)** instalação dos painéis solares Classe A, **(III)** instalação de inversores, **(IV)** passagem de cabos elétricos, **(V)** instalação de quadros de proteção (stringbox), **(VI)** configuração do sistema de monitoramento web de geração de energia (webbox), **(VII)** elaboração e execução do projeto elétrico fotovoltaico (o "Projeto"), **(VIII)** solicitação de acesso à rede da Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica a que o Comprador está conectado (a "Concessionária"), **(IX)** conclusão da homologação do Gerador Fotovoltaico junto à Concessionária, e **(X)** ensaio e início de operação do Gerador Fotovoltaico (em conjunto, os "Serviços");

- 1.1. **Painéis Solares.** Para fins deste Contrato, são considerados painéis solares "**Classe A**", cujas marcas poderão ser fornecidas de acordo

adm.ssolar@yahoo.com



com a disponibilidade:

- a. Painéis importados que possuem certificações TIER 1, TÜV, IEC 61215, ISO 9001, ISO 14001, INMETRO e PROCEL. São exemplos de marcas de painéis Classe A: Risen, BYD, Canadian, Jynko, Yingli, Trina, GCL, JA Solar, Belenergy e Sun Power.
- b. Painéis fabricados no Brasil que possuem as certificações INMETRO e PROCEL.

1.2. Inversores. Em relação aos Inversores, caso não haja disponibilidade da marca discriminada no Anexo 1 na data do início da instalação do Gerador Fotovoltaico, o Vendedor poderá optar pela instalação de um inversor similar, com características e qualidade similares às do inversor descrito no Anexo 1.

1.3. Serviços não incluídos. Apesar de previstos no Projeto a ser executado, o Comprador declara estar ciente de que não estão incluídos nos Serviços contratados, devendo ser custeados pelo Comprador, inclusive, mas não limitado aos seguintes itens: **(I)** obras de construção civil necessárias para instalação e sustentação do Gerador Fotovoltaico e seus componentes, **(II)** obras de construção civil para adequação da infraestrutura da rede elétrica interna do Local em que o Gerador Fotovoltaico será instalado, **(III)** pagamento ou obras de construção civil exigidas pela Concessionária para adequação da rede de distribuição, se necessário **(IV)** troca do quadro de distribuição ou adequações no padrão de entrada de energia da Concessionária, **(V)** contratação de seguro (RD – Riscos Diversos) do Gerador Fotovoltaico, de qualquer natureza.

1.3.1. Imprevistos. Durante a instalação do Gerador Fotovoltaico pode-se constatar a necessidade da realização de outras obras de construção civil não previstas no Projeto inicial; todos os custos daí decorrentes deverão correr exclusivamente por conta do Comprador.

1.3.2. Rateio dos Custos. Eventualmente, a critério exclusivo do Vendedor, para viabilização do Projeto, os custos com obras de construção imprevistas poderão ser rateados entre o Comprador e o Vendedor, na proporção e na forma definidos pelo Vendedor.

adm.ssolar@yahoo.com

D4Sign
M. S. S.
Rubricado

2. Garantias. As garantias dos componentes do Gerador Fotovoltaico são os seguintes:

a. Painéis Solares. A garantia contra defeitos de fabricação outorgada pelos fabricantes dos painéis solares é de 12 anos contados da data de emissão da respectiva nota fiscal, e a garantia de eficiência na produção de energia é de 90% (noventa por cento) da potência de saída entre 1º ano e 12º ano de utilização e de 80% (oitenta por cento) da potência de saída do 13º ano até o 25º ano de utilização.

a.1. Os painéis de potência 450W, 460w e 545w da marca Belenergy, possuem garantia de eficiência na produção de energia diferenciada, qual seja, 90% (noventa por cento) da potência de saída entre 1º ano e 12º ano de utilização e de 80% (oitenta por cento) da potência de saída do 13º ano até o 30º ano de utilização.

b. Inversores. A garantia contra defeitos de fabricação outorgada pelos fabricantes dos inversores é de 5 anos contados da data de emissão das respectivas notas fiscais.

c. Estrutura. A garantia contra defeitos de fabricação outorgada pelos fabricantes dos componentes da estrutura metálica do Gerador Fotovoltaico é de 10 anos contados da data de emissão das respectivas notas fiscais.

d. Serviços. A garantia contra defeitos dos serviços de instalação outorgada pelo vendedor é de 1 ano contado da data da instalação do Gerador Fotovoltaico.

2.1. Excludente de Responsabilidade. O Vendedor será responsável pela troca de equipamentos defeituosos nos termos e nos prazos da lei. O Vendedor não será responsável por danos, atrasos ou perda de rendimento do Gerador Fotovoltaico nos seguintes casos:

a. Negligência ou mau uso do Gerador Fotovoltaico pelo Comprador;

b. Motivos de caso fortuito ou força maior, incluindo, mas não limitado a vendavais, tempestades, furacões, tornados, chuva de granizo, atos de vandalismo, furto, entre outros, sombreamento decorrente de crescimento de árvores e de novas construções erigidas próximas ao

adm.ssolar@yahoo.com

D4Sign
M. S. S.
Rubricado

Gerador Fotovoltaico.

- c. Obras de construção civil não previstas no Projeto inicial;
- d. Mudanças no Projeto ou mudanças estruturais do Gerador Fotovoltaico feitas pelo Comprador ou por terceiros após sua instalação pelo Vendedor;
- e. Atrasos na instalação do Gerador Fotovoltaico ocasionados por fatores fora do controle do Vendedor, incluindo atrasos na importação e desembaraço aduaneiro de painéis solares;
- f. Descumprimento de prazos de emissão de parecer de acesso e de homologação do Gerador Fotovoltaico por parte da Concessionária.

CAPÍTULO II – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3. Preço e Forma de Pagamento. O Comprador pagará ao Vendedor **(I)** pela compra do Gerador Fotovoltaico e **(II)** pela prestação dos Serviços, o montante de **R\$ R\$ 37.810,00** nas condições de pagamentos negociadas constantes do Anexo 2.

3.1. Inadimplência. Após 30 (trinta) dias de inadimplência o título será encaminhado para protesto, negativação junto aos órgãos de proteção do crédito, cobrança extrajudicial e judicial. Persistindo o atraso, por período superior a 30 dias, a contratada poderá suspender os serviços até a sua regularização, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelos danos causados no período de paralisação. Vale ressaltar que, o não pagamento do valor descrito em contrato, também acarreta devolução do sistema fotovoltaico instalado para a contratada.

3.2. Multa de Mora. No caso de mora do Comprador no pagamento de qualquer parcela do Preço, este estará sujeito ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor em atraso. Além da multa de que trata esta cláusula, incidirão sobre o valor em atraso e juros de 1% (um por cento) ao mês, cobrados pro rata die, desde a data de vencimento da parcela em atraso até a data do efetivo pagamento.

3.3. Multa de Rescisão. Em caso de rescisão do Contrato pelo Comprador,

adm.ssolar@yahoo.com

D4Sign
M. S. S.
Rubricado

este estará sujeito ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do Preço, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da rescisão.

3.3.1. O Vendedor não estará sujeito ao pagamento de multa de rescisão, caso rescinda o presente instrumento nas seguintes situações:

- a. Nos casos em que o pagamento esteja vinculado à aprovação de financiamento junto a instituição financeira, e este **venha a ser negado**, sendo facultado ao Vendedor optar por aguardar nova tentativa de obtenção de crédito ou aceitar outra forma de pagamento a ser negociada e formalizada através de termo aditivo ao contrato.
- b. Para efetivação do contrato e concretização do pedido junto ao fornecedor, o Comprador concorda desde já em disponibilizar um documento com foto e comprovante de endereço no ato da assinatura do presente documento. Caso a determinação não seja observada, as Partes podem pactuar novo prazo para disponibilização da documentação.
- c. Caso ocorram os cenários expostos nos itens “a” e “b”, os valores previamente negociados poderão sofrer mudança de preço, sem prejuízo ao Vendedor. Também nestes cenários o Vendedor não garante o estoque ou o empenho da mercadoria junto ao fornecedor.
- d. Nos casos de inadimplência do Comprador, por período superior a 10 (dez) dias.

4. Financiamento. Caso a aquisição do Gerador Fotovoltaico seja feita mediante financiamento do Comprador junto a instituições financeiras que exijam a apresentação prévia do Parecer de Acesso do Gerador Fotovoltaico junto à Concessionária para concessão do financiamento, tais como Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, SICREDI, SICOOB, Banco do Brasil, entre outros, o Vendedor deverá adiantar despesas para obtenção do referido Parecer de Acesso antes de receber qualquer pagamento do Comprador.

4.1. Indenização. Diante do disposto na Cláusula 4 acima, caso o Comprador rescinda o Contrato de Compra e Venda do Gerador Fotovoltaico, por qualquer motivo, além da multa de que trata a cláusula 3.2, deverá indenizar o Vendedor das despesas por ele havidas para obtenção do parecer de acesso, incluindo, mas não limitado a

adm.ssolar@yahoo.com

D4Sign
M. S. S.
Rubricado

taxas cobradas pela Concessionária e de Anotação de Responsabilidade Técnica – “ART” emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – “CREA”.

- 4.2. Formalização de financiamento.** O Comprador declara-se ciente de que a obtenção, aprovação e consequente contratação do financiamento junto a Instituição Financeira para pagamento previsto na cláusula 3, deverá ocorrer no prazo máximo de 07 (sete) dias contados da assinatura deste contrato, podendo o Vendedor prorrogar o prazo para o cumprimento da obrigação a seu exclusivo critério.

CAPÍTULO III – CARACTERÍSTICAS DO GERADOR FOTOVOLTAICO

- 5. Local da Instalação.** O Gerador Fotovoltaico será instalado no seguinte endereço: Av. Inácio Barbosa, Nº 12.960, bairro Mosqueiro, na cidade de Aracaju-SE.
- 6. Características do Gerador.** Com base no Projeto apresentado, o Gerador Fotovoltaico será composto pelo Kit fotovoltaico de **17,75 kWp**.
- 7. Expectativa de Rendimento Médio.** Baseado no histórico da taxa de irradiação solar do Local, segundo fontes oficiais do **CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ENERGIA SOLAR E EÓLICA – CRESESB** (www.cresesb.cepel.br), ao longo do primeiro ano, o Gerador Fotovoltaico poderá produzir **27.600 kWh**, tratando-se esse valor de uma estimativa e não uma promessa. Não obstante a média anual dividida em 12 (doze) meses, o Comprador reconhece expressamente que a produção do Gerador Fotovoltaico poderá oscilar mês a mês, para mais ou para menos, em torno de 20%, de acordo com o número de dias em um determinado mês, as condições meteorológicas e a irradiação solar sazonal do local em que o Gerador Fotovoltaico será instalado.

CAPÍTULO IV – PRAZOS

- 8. Prazo para Instalação.** O Vendedor se compromete a entregar o Gerador Fotovoltaico instalado (conclusão da montagem) ao Comprador dentro do prazo de **120 dias** contados da data de pagamento deste Contrato ou conforme descrito nas condições do ANEXO 2.

- 8.1. Ensaio.** Após a instalação do Gerador Fotovoltaico e ensaio de

adm.ssolar@yahoo.com

D4Sign
M. S. S.
Rubricado

funcionamento executado pelo Vendedor ou por técnico qualificado por ele indicado, o Gerador Fotovoltaico deverá permanecer desligado até que esteja devidamente homologado nos termos da cláusula 8.2 deste Contrato, sob pena de pagamento de multa e outras penalidades previstas em lei.

8.2. Homologação. A conexão e operação do Gerador Fotovoltaico à rede de energia elétrica estão condicionados **(I)** à sua homologação junto à Concessionária, e **(II)** em casos excepcionais, a obras de infraestrutura na rede da Concessionária para comportar a conexão do Gerador Fotovoltaico, cujos custos associados serão pagos pelo Comprador, inclusive as adequações necessárias exigidas pela Concessionária de Energia para geradores fotovoltaicos enquadradas na minigeração, ou seja, superiores a 75kW de potência. Os prazos para homologação do Gerador Fotovoltaico são determinados pela Resolução Normativa n. 687/2015 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, conforme abaixo:

- a. 15 (quinze) dias após o recebimento do protocolo de solicitação do parecer de acesso emitido pela concessionária, no caso de microgeração (projetos até 75kW), quando não houver necessidade de obras na rede da concessionária.
- b. 30 (trinta dias) após o recebimento do protocolo de solicitação do parecer de acesso emitido pela Concessionária, no caso de minigeração (projetos de 75kW até 5mW), quando não houver necessidade de obras na rede da concessionária.
- c. 7 (sete) dias para realização de vistoria após recebimento do protocolo de solicitação emitido pela Concessionária. Sendo aprovada a vistoria, a Concessionária terá mais 7 (sete) dias para a troca do medidor comum pelo medidor bidirecional. Em havendo pendência na vistoria, a concessionária terá mais 5 (cinco) dias para emissão do relatório de pendências. Após a regularização das pendências, a concessionária terá mais um prazo de 7 (sete) dias para nova vistoria.

8.2.1. Atrasos. Caso os prazos acima não sejam cumpridos, o Vendedor se compromete a tomar todas as providências possíveis e se necessário acionar a ANEEL para resolução do atraso. O Comprador não terá direito a nenhuma indenização do Vendedor caso a Concessionária não

adm.ssolar@yahoo.com

D4Sign
M. S. S.
Rubricado

cumpra os prazos previstos na resolução acima mencionada.

- 8.2.2. Procuração.** Para cumprimento das etapas de homologação do Gerador Fotovoltaico, o Comprador outorga na presente data a procuração a pessoa indicada pelo Vendedor para representá-lo perante a Concessionária e a ANEEL, conforme modelo constante do Anexo 3 do Contrato.

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES GERAIS

- 9. Direito de Imagem.** O Comprador assinala abaixo o aceite (SIM) ou a recusa (NÃO) desta cláusula. Assinalando SIM cederá ao Vendedor, a título gratuito e por prazo indeterminado, o uso de sua imagem pessoal e do Local onde será instalado o Gerador Fotovoltaico (em conjunto, “Imagens”). Esta autorização abrange inclusive a cessão das Imagens pelo Vendedor a terceiros, de forma direta ou indireta, seja para uso comercial, de publicidade, internet, mídias sociais, editoria, didático, dentre outros, para veiculação e distribuição em território nacional ou no exterior.

Aceite ou Recusa da Cláusula 9:

SIM, AUTORIZO () | NÃO AUTORIZO ()

- 10. Anotação de Responsabilidade Técnica (“ART”) Estrutural.** Na visita técnica o Vendedor levantará informações técnicas sobre a estrutura onde será fixado os painéis, e caso haja necessidade, serão exigidos um laudo e ART, relativo ao projeto civil de base para o Gerador Fotovoltaico (incluindo base de concreto em laje, das estruturas de solo, projeto de fundação do solo, reforço e laudos estruturais). O Comprador é responsável por obter, para a execução da obra de instalação do Sistema Fotovoltaico, a referida ART, junto ao CREA.

- 11. Tolerância.** A tolerância de uma Parte para com a outra, relativamente ao descumprimento de obrigações aqui assumidas, não implicará novação ou renúncia a qualquer direito, constituindo mera liberalidade, não impedindo a Parte tolerante de exigir da outra, a qualquer tempo, o fiel e cabal cumprimento deste Contrato.

- 12. Cessão.** É vedada a cessão de direitos ou obrigações derivadas deste Contrato sem o prévio consentimento, por escrito, da outra Parte, o qual não poderá ser negado sem justificativa plausível.

adm.ssolar@yahoo.com

D4Sign
M. S. S.
Rubricado

13. Alterações. Este Contrato não poderá ser alterado, nem haverá renúncia das suas disposições, exceto por meio de aditamento por escrito assinado pelas Partes, observado o disposto na legislação aplicável.

14. Invalidade Parcial. A decretação de invalidade, ilegalidade ou inexecutibilidade de qualquer das cláusulas ou disposições contidas neste Contrato por qualquer tribunal ou outro órgão competente não invalida as demais cláusulas e disposições, permanecendo o Contrato em pleno vigor com relação às cláusulas e disposições remanescentes. Na ocorrência de que trata esta cláusula, as Partes negociarão de boa-fé, para ajustar as cláusulas e disposições por outras que não sejam inválidas, ilegais ou inexecutíveis e que mantenham, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das Partes.

15. Notificações. Notificações e outras correspondências a serem enviadas por uma parte a outra, relativas a este Contrato deverão ser enviadas por meio escrito, através de e-mail ou correio, para os endereços constantes no preâmbulo do Contrato, com entrega comprovada para os endereços constantes no preâmbulo deste Contrato.

15.1. As Partes se comprometem a manter seus dados informados no Contato permanentemente atualizados mediante envio de notificação à outra Parte, sob pena de serem considerados notificados nestes endereços caso tenham sido alterados sem a notificação da outra Parte.

16. Título Executivo. Este Contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, para efeitos de cobrança de todos os valores dele decorrentes.

17. Normas Aplicáveis. Este Contrato será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis brasileiras e com a regulamentação da ANEEL relativa à geração distribuída de energia elétrica, entre outros atos normativos e estará sujeito a toda a legislação superveniente correlata com o objeto dele.

18. Foro. Elegem as Partes o foro de ARACAJU/SE, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

adm.ssolar@yahoo.com



ARACAJU-SE, 28/08/2026

PARTES:

adm.ssolar@yahoo.com



D4Sign

Manoel Santos Sandes

Assinado

M S SANDES LTDA

CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEL
MAR

TESTEMUNHAS:

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

ANEXO 1

O Presente documento, que integra o **CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO**, celebrado entre MS SANDES CNPJ nº 00.128.619/0001-86, domiciliado na AV JORGE AMADO, nº 1565, SALA 4 E 06, bairro JARDINS, na cidade de ARACAJU-SE e CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEL MAR, CNPJ nº 03.442.310.0001/54, domiciliado(a) na Av. Inácio Barbosa, Nº 12.960, bairro Mosqueiro, na cidade de Aracaju-SE, em 28/08/2026, descreve, resumidamente, os principais componentes do Gerador Fotovoltaico, conforme citado na Cláusula 1, item a, do referido Contrato.

Produto	Quantidade
KIT FOTOVOLTAICO SOLFÁCIL 17,75 kWp - Laje e fibrocimento	1



PARTES:

adm.ssolar@yahoo.com

D4Sign
✓ Manoel Santos Sandes
Assinado

M S SANDES LTDA

CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEL
MAR



ANEXO 2

O Presente documento, que integra o **CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO**, celebrado entre MS SANDES CNPJ nº 00.128.619/0001-86, domiciliado na AV JORGE AMADO, nº 1565, SALA 4 E 06, bairro JARDINS, na cidade de ARACAJU-SE e CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEL MAR CNPJ nº 03.442.310.0001/54, domiciliado(a) na Av. Inácio Barbosa, Nº 12.960, bairro Mosqueiro, na cidade de Aracaju-SE, em 28/08/2026, descreve, detalhadamente, as condições de pagamento negociadas entre o Vendedor e Comprador para aquisição do Gerador Fotovoltaico, conforme citado na Cláusula 3 do referido Contrato.

Venc.	Forma de Pagamento	Valor
01/09/2026	Referente a entrada de 60% do valor total	R\$22.686,00
10/10/2026	BOLETO EM 8 PARCELAS FIXAS, CADA DIA 10	R\$1.890,50

PARTES:

adm.ssolar@yahoo.com

D4Sign
✓ Manoel Santos Sandes
Assinado

M S SANDES LTDA

CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEL
MAR

CONTRATO S SOLAR CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEL MAR docx

Código do documento dd21fc0d-77c4-4b98-8e78-23232893356e



Assinaturas



Lara.jrmo@gmail.com
Assinar



Manoel Santos Sandes
adm.ssolar@yahoo.com
Assinou

Manoel Santos Sandes



Angelina Oliveira Sandes
angelinaosandes@gmail.com
Assinar



wesleymonteiro7@icloud.com
Assinar

Eventos do documento

28 Aug 2026, 21:35:54

Documento dd21fc0d-77c4-4b98-8e78-23232893356e **criado** por MANOEL SANTOS SANDES (3dc285a3-0fdf-4303-bfb3-a90d3debca8e). Email:adm.ssolar@yahoo.com. - DATE_ATOM: 2026-08-28T21:35:54-03:00

28 Aug 2026, 21:43:50

Assinaturas **iniciadas** por MANOEL SANTOS SANDES (3dc285a3-0fdf-4303-bfb3-a90d3debca8e). Email: adm.ssolar@yahoo.com. - DATE_ATOM: 2026-08-28T21:43:50-03:00

28 Aug 2026, 21:44:23

MANOEL SANTOS SANDES **Assinou** (3dc285a3-0fdf-4303-bfb3-a90d3debca8e) - Email: adm.ssolar@yahoo.com - IP: 181.217.162.119 (b5d9a277.virtua.com.br porta: 23362) - [Geolocalização: -10.924171127565982 -37.06587490292239](#) - Documento de identificação informado: 476.705.925-91 - DATE_ATOM: 2026-08-28T21:44:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9fb6ee3b6f6888243ccff053225619cb92d2f0c85710bb59667e5e107fc16811

(SHA512):9bed5ab8694d37c50f7ad08f641f9f79a89cddb0ae83b63ea420bdfa043413e9bb72a28fe3efb2e16e5122a8acda4ecafb0fb871195beee5889aa15cd6a7f99b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.